

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5292/2539

นาย คุณ สุริยกมล กับพวก
นาย ศิริชัย หลีกพาล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 248

โจทก์ทั้งสองได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่3เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุไว้จากจำเลยที่2และหรือผู้มีชื่อซึ่งมีข้อสัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกอันเกิดจากการใช้รถยนต์คันดังกล่าวแทนจำเลยที่1และที่2โดยไม่จำกัดจำนวนจำเลยที่1ลูกจ้างจำเลยที่2ขับรถยนต์ในทางการที่จ้างของจำเลยที่2โดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ส. บุตรโจทก์ทั้งสองถึงแก่ความตายจำเลยที่1ที่2และที่3ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อโจทก์เป็นคำฟ้องที่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา172วรรคสองแล้วหาจำต้องบรรยายฟ้องด้วยว่าจำเลยที่1มีความสัมพันธ์กับย. ผู้เอาประกันภัยอย่างไรและจำเลยที่3มีนิติสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใดไม่และการที่จะวินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่นั้นศาลจะพิเคราะห์จากคำฟ้องมิได้พิเคราะห์จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการพิจารณาว่าวินิจฉัยแต่อย่างใดไม่เมื่อฟ้องของโจทก์มีสารครบถ้วนแล้วจึงไม่เคลือบคลุม ฎีกาจำเลยที่3ว่าจำเลยที่3ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสองเพราะข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าย. ผู้เอาประกันภัยยอมให้จำเลยที่1ขับรถยนต์คันเกิดเหตุเมื่อย. ไม่ต้องรับผิดชอบจำเลยที่3จึงไม่ต้องรับผิดชอบด้วยนั้นศาลชั้นต้นและศาล

อุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงตรงกันมาเป็นยุติแล้วว่าผู้เอาประกันยินยอมให้จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันเกิดเหตุเมื่อเกิดเหตุเฉี่ยวชนและมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้เอาประกันภัยจะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ตามข้อตกลงในสัญญาประกันภัยจำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรรมธรรม์ประกันภัยฎีกาของจำเลยที่ 3 จึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงเมื่อคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นบิดามารดาของนายเสงี่ยม สุริยกมล จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80 - 6294 พระนครศรีอยุธยา เป็นลูกจ้างและกระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80 - 6294 พระนครศรีอยุธยาและเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจรับประกันภัยวินาศภัย เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวไว้จากจำเลยที่ 2 และหรือผู้มีชื่อซึ่งมีข้อสัญญาว่า จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกอันเกิดจากการใช้รถยนต์คันดังกล่าวแทนจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน จำเลยที่ 4 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองใช้ประโยชน์รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 1 ร - 1139 กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ขับรถยนต์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2534 เวลาประมาณ 11 นาฬิกา จำเลยที่ 4 ได้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 1 ร - 1139 กรุงเทพมหานครมาตามถนนรามอินทรามุ่งหน้าไปทางสี่แยกหลักสี่แล้วได้ขับเลยจุดที่มีไว้สำหรับเลี้ยวและกลับรถเข้าถนนพระยาสุเรนทร์ จำเลยที่ 4 ไม่ใช้ความระมัดระวังกลับถอยหลังรถยนต์มาตาม

ทางเดิมแล้วเลี้ยวเปลี่ยนช่องเดินรถโดยไม่ได้ดูรถที่แล่นมาทางด้านหลังขณะนั้น
จำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80 - 6294 พระนครศรีอยุธยา มา
ตามถนนรามอินทรา จากสี่แยกมีนบุรีมุ่งหน้าไปทางสี่แยกหลักสี่ ในช่องเดินรถที่ 3
ในทิศทางเดียวกันรถยนต์ของจำเลยที่ 4 โดยความประมาทของจำเลยที่ 1 ได้ขับรถ
ด้วยความเร็วสูงไม่ชิดช่องเดินรถด้านซ้าย และได้เห็นรถยนต์ของจำเลยที่ 4 กลับรถ
อยู่ข้างหน้าจำเลยที่ 1 ก็ไม่ใช้ความระมัดระวังคงขับด้วยความเร็วสูงทำให้รถของ
จำเลยที่ 4 และจำเลยที่ 1 เฉี่ยวชนกันแล้วรถยนต์ของจำเลยที่ 1 ได้เสียหลักไปชน
รถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร 9 บ - 1396 ซึ่งมีนายเสงี่ยม
สุริยกมล เป็นผู้ขับ นายทองอินทร์ โกษาแสงนั่งซ้อนท้าย เป็นเหตุให้นายเสงี่ยมได้
รับอันตรายสาหัสและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา นายทองอินทร์ได้รับอันตรายแก่
กายหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีแจ้งข้อหาจำเลยที่ 1
และที่ 4 ว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและถึงแก่ความ
ตาย จากการเกิดเหตุนี้ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย กล่าวคือ หลังเกิดเหตุ
นายเสงี่ยม ผู้ตายมิได้ถึงแก่ความตายในทันที ต้องมาได้รับการรักษาพยาบาลที่โรง
พยาบาลนพรัตน์ราชธานีก่อน โจทก์ทั้งสองต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน 2,457
บาท ต่อมาต้องเสียเงินค่าปลงศพเป็นเงิน 37,010 บาท ก่อนนายเสงี่ยมจะถึงแก่
ความตายมีอาชีพเป็นหลักแหล่งมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท ได้ส่งเงินให้
โจทก์ทั้งสองใช้ เมื่อนายเสงี่ยมถึงแก่ความตาย ทำให้โจทก์ทั้งสองขาดไร้อุปการะ
เป็นเงินเดือนละ 1,500 บาท เป็นเวลา 10 ปี เป็นเงินจำนวน 180,000 บาทรวมเป็น
เงินค่าเสียหาย 219,467 บาท จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 4 จะต้องรับผิดชอบในการ
ละเมิดของตน จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าของผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในรถยนต์คัน
หมายเลขทะเบียน 80 - 6294 พระนครศรีอยุธยา และเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1
ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันที่จำเลยที่ 1
ขับจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเช่นกัน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน

235,927 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 219,467 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ระหว่างพิจารณา โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 4 ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยที่ 3 ให้การว่า ฟ้องโจทก์ทั้งสองเคลือบคลุมเพราะมิได้บรรยายให้แจ้งชัดว่าจำเลยที่ 3 รับประกันรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80 - 6294 พระนครศรีอยุธยา ไว้จากจำเลยที่ 2 หรือบุคคลใดแน่ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 79,457 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2534 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสองให้จำเลยที่ 3 ชำระเงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2534 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง คำขออื่นให้ยก

จำเลย ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาในข้อกฎหมายว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เพราะมิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 มีความสัมพันธ์กับจำสืบเอกยุทธนา อุณหทรัพย์ ผู้เอาประกันภัยอย่างไร อันจะเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดชอบในการทำละเมิดของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 มีนิติสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัยอย่างไร อันจะทำให้จำเลยที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยกับผู้เอาประกันภัยนั้น เห็นว่า โจทก์ทั้งสองได้

บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 3 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจรับประกันภัยวินาศภัย โดยจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80 - 6294 พระนครศรีอยุธยา ไว้จากจำเลยที่ 2 และหรือผู้มีชื่อ ซึ่งมีข้อสัญญาว่า จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกอันเกิดจากการใช้รถยนต์คันดังกล่าวแทนจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยไม่จำกัดจำนวน จำเลยที่ 1 ลูกจ้างจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80 - 6294 พระนครศรีอยุธยา ในทางที่จ้างของโดยประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้นายเสงี่ยม สุริยกุลบุตรโจทก์ทั้งสองถึงแก่ความตาย จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อโจทก์คำบรรยายฟ้องดังกล่าวโจทก์ได้บรรยายให้เห็นว่าจำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์ไว้จากจำเลยที่ 2 และหรือผู้มีชื่อซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย และในฐานะที่มีข้อสัญญาระหว่างจำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยว่าจำเลยที่ 3 จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกแทนจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยไม่จำกัดจำนวน จึงเป็นคำฟ้องที่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้น เป็นคำฟ้องที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง แล้ว หากจำต้องบรรยายฟ้องด้วยว่า จำเลยที่ 1 มีความสัมพันธ์กับจำสิบเอกยุทธนา อุณหวัณย์ ผู้เอาประกันอย่างไร และจำเลยที่ 3 มีนิติสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย แต่อย่างไรก็ตามทั้งนี้เพราะเป็นเพียงรายละเอียดที่โจทก์ทั้งสองจะต้องนำเสนอต่อไปในชั้นพิจารณา และการที่จะวินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่นั้นศาลจะพิจารณาจากคำฟ้องของโจทก์มิได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการพิจารณามาวินิจฉัยแต่อย่างใด เมื่อฟ้องของโจทก์ทั้งสองมีสาระครบถ้วนแล้ว จึงไม่เคลือบคลุม ฎีกาของจำเลยที่ 3 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า จำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสอง เพราะข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำสิบเอกยุทธนา อุณหวัณย์ ผู้เอาประกันภัยยอมให้จำเลยที่ 1 ขับ

รถยนต์คันเกิดเหตุ เมื่อจำสืบเอกยุทธนาไม่ต้องรับผิดชอบด้วยนั้น เห็นว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงตรงกันมาเป็นยุติแล้วว่า ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80 - 6294 พระนครศรีอยุธยาคันดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุเฉี่ยวชนและมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้เอาประกันภัยจะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ตามข้อตกลงในสัญญาประกันภัย จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย ฎีกาของจำเลยที่ 3 ในข้อนี้จึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง เมื่อคดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 3 จึงไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-จร อำนาจวัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>